

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЗЫСКАНИЯ УЩЕРБА ЗА МАТЕРИАЛЬНЫЕ ПОТЕРИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Цель положения: Установление порядка и правил возмещения материального ущерба, возникшего вследствие неправомерных действий сотрудников организации (незаконное использование имущества, порча, утрата материальных ценностей).
2. Сфера действия положения: Настоящее положение распространяется на всех работников организации независимо от должности и занимаемой позиции.
3. Юридическая основа: Положением руководствуются нормы трудового законодательства РФ, внутреннего регламента компании и локальных нормативных актов предприятия.
4. Принципы взыскания ущерба: Возмещение осуществляется в строгом соответствии с принципами справедливости, разумности, учета имущественного состояния работника, наличия вины последнего, фактического размера ущерба и степени ответственности виновного лица.
5. Срок давности взыскания: За утрату или повреждение материальных ценностей взыскание производится в течение одного года с момента обнаружения факта ущерба.
6. Основания для привлечения сотрудника к материальной ответственности: Работник несет полную материальную ответственность, если будет доказано наличие его вины (халатность, небрежность, ненадлежащее исполнение обязанностей), исключая случаи форс-мажора.
7. Обязанности работодателя: Обеспечение сохранности и правильного хранения имущества, создание условий труда, минимизирующих возможность нанесения ущерба, своевременная проверка наличия и исправности оборудования и материалов.
8. Приказ руководителя: При выявлении факта повреждения или утраты материальных ценностей руководитель обязан незамедлительно издать приказ о проведении служебной проверки.
9. Порядок проведения служебной проверки: Проверка проводится специальной комиссией, состоящей из сотрудников службы безопасности, отдела кадров и администрации. По результатам проверки составляется акт, фиксирующий ущерб и степень вины нарушителя.

II. РАЗМЕР ВОЗМЕЩЕНИЯ

10. Размер компенсации: Размер возмещения устанавливается пропорционально стоимости утраченного имущества или понесенных организацией расходов, связанных с восстановлением поврежденного объекта.
11. Исключения из правила полной материальной ответственности: Не подлежит возмещению имущество, испорченное или утраченное вследствие обстоятельств непреодолимой силы (аварии, природные катаклизмы, военные действия и др.).
12. Полная материальная ответственность: Полная компенсация убытков применяется в случаях умышленного уничтожения или повреждения имущества, грубой халатности или нарушения должностных инструкций.

III. ПРОЦЕДУРА ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ

13. Предложение возместить ущерб: Работнику направляется уведомление о размере нанесенного ущерба и сроке добровольного исполнения обязательств.
14. Добровольное возмещение ущерба: Если работник добровольно возместил убытки до истечения срока предупреждения, организация вправе прекратить процедуру удержания из заработной платы.
15. Исполнение решения путем удержания из зарплаты: Исполнение обязательства через удержание части заработка допускается исключительно после письменного согласия работника и фиксируется приказом руководителя.
16. Сроки удержания: Удержание из заработной платы осуществляется ежемесячно равными долями в течение трех месяцев либо до полного погашения задолженности.
17. Максимальный размер удержаний: Общий объем удержаний не должен превышать 20% месячного оклада работника.
18. Неисполненные обязательства: В случае отказа от возмещения ущерба, уклонения от добровольного исполнения или отсутствия средств для частичного возмещения, работодатель имеет право обратиться в суд для принудительного взыскания суммы ущерба.

IV. ОСОБЕННОСТИ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

19. Объединение дисциплинарной и материальной ответственности: Совершение проступков, повлекших нанесение материального ущерба, влечет привлечение работника одновременно к дисциплинарной и материальной ответственности.
20. Освобождение от материальной ответственности: Материальная ответственность снимается, если сотрудник докажет отсутствие своей вины в возникновении ущерба (форс-мажорные обстоятельства, невыполнение руководством необходимых мер предосторожности).

Приложения:

- Акт приема-передачи материальных ценностей.
- Приказ о проведении служебной проверки.
- Протокол комиссии по расследованию инцидента.
- Перечень документов, подтверждающих стоимость утраченного/поврежденного имущества.

Настоящий документ вступает в силу с момента утверждения руководителем организации и распространяется на всех сотрудников предприятия.